

징 계 요 구

1. 제 목 : 금품등 수수 금지 위반 및 수술기구 등 선납 업무 부적정
2. 징계대상자 : □□□□□□ ○○○ ○사원
3. 징 계 종 류 : 중징계(파면)
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) ****.**,**. □□□□□□ □□□에 입사하여 ****.**,**.까지 ◇◇◇◇를 담당하였으며, 현재 ○○○에서 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무) 및 제9조의2(청렴의무)에서 임직원은 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 되고, 직무와 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고 받을 수 없다고 정하고 있습니다.

또한 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항에 따라 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목과 관계 없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

한편, 2천만원 이상의 물품의 제조·구매계약 및 용역 계약을 추진할 경우, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제10조(경쟁방법)에 따라 경쟁 입찰로 하여야 하며, 같은 법 시행령 제29조(분할수의계약)에 따른 경우를 제외 하고는 분할수의계약 할 수 없습니다.

아울러 공단 「물품관리시행세칙」 제5조(물품관리직 등) 및 제10조(물품출급을 위한 조치), 제11조(검수), 제12조(입고)에 따라 병원에서 물품을 사용할 경우, 물품 운용 각 부(과)장이 사업상 필요로 하는 물품을 관리책임자에게 청구서로 신청하고 관리책임자는 신청의 적부를 검토하여 재고품의 출급 또는 구매하도록 요구하며, 구매한 물품은 자산 구분별 지정된 검수자(담당과장 등)가 검수조서를 작성 또는 일반명세서에 날인 후 출납담당의 검수조서를 수입증표로 하여 입고의 절차를 거쳐야 합니다.

또한 운용 중인 물품은 「물품관리시행세칙」 제18조(수리 또는 개조) 및 제19조(주요장비 점검계획)에 따라 수선 이력을 관리하고 주요 장비의 점검표를 작성, 비치 및 점검하여 물품을 항상 사용할 수 있는 상태로 유지·관리하고,

구매예산을 사용할 때에는 「회계규정시행세칙」 제42조(구매예산) 및 제45조(예산 통제)에 따라 당해연도 자체 수급계획을 수립하여 자재 품명별로 계상하고, 제93조(재고자산의 관리 등)에 따라 재고자산은 적정수준을 정하여 관리의 합리화를 기하여야 합니다.

따라서 병원에서 물품을 구할 때에는 「물품관리시행세칙」, 「회계규정시행세칙」 등에 따라 예산의 범위 내에서 구매 및 운영하고 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계처리 하는 등 관계법령과 제규정을 준수하고, 직원으로서 품위가 손상되지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1)) 직무관련자로부터 금품등 수수 금지 위반

그런데 징계대상자는 □□□□□□에 ▲▲▲▲를 납품하는 외부업체(㉠업체) 대표이자 징계대상자의 지인인 ㉡대표로부터 **.**.월부터 **.**.월까지 ##개월 간 ##회에 걸쳐 #####원을 입금받은 사실을 은행 금융거래 내역으로 확인하였습니다.

이에 대해 징계대상자는 ****년경 ㉠대표 경제적으로 어려운 시기에 자신이 현금으로 #####원을 주었는데, 지금은 자신의 형편이 어려워져 ㉠대표이 과거의 빚을 갚은 것이라고 주장하나, 차용관계에 대한 증거는 확인되지 않습니다.1)

2) ▲▲▲▲ 등 선납 업무 부적정

징계대상자는 ▲▲▲▲ 또는 수선유지비 예산이 확보되지 않은 상황에 ▲▲▲에서 긴급하게 수술기구를 요청하는 경우 등에 대하여 관행적으로 선납(외상)이 이루어진 사실을 인정하였으며,

▲▲▲에서 긴급하게 요청한 물품을 선납(외상) 거래하는 경우, 징계대상자는 구매요구부서로부터 물품청구서를 징구하지 아니하고, 발주서도 없이 ㉡업체 등 외부업체에 구두로만 발주하여 물품을 납품받은 금액이 상당함에도, 이에 대한 선납 명세서나 입고 관리대장 등을 기록하거나 관리하지 아니한 사실이 있습니다.

또한 납품 대금과 관련하여 업체에서 정산을 요구할 경우, 징계대상자는 그제서야 구매추진 문서를 기안하고, 구입집행 결의서 작성 후 납품 일자를 허위로 기재하여 회계처리 하였습니다.

한편, 징계대상자가 **.**.월 말 기준 외상에 미지급 금액은 ##백만원 상당이라고 하며 제출한 *#개 업체 견적서에 대하여 ▲▲▲에 확인한 결과 물품은 모두 보유 중인 것으로 확인되었으나 입고일이 명확하게 확인되지 않아 해당 선납 물품이 맞는지 여부를 장담할 수 없는 실정이며, 선납 미처리로 대금이 지연된 기간은 최대 #년까지도 확인되었습니다.

* (징계대상자가 제출한 **.**.월 현재 선납 미처리 #개 업체) ㉢업체 : ****.**.**.자 ##건(#####원 상당), ㉣업체 : **.**.**.자 #건(#####천원 상당)

아울러 수술기구 등 구입 시 추정 금액이 1천만원 이상일 경우, 1천만원 미만으로 분할하여 수의계약으로(구입집행결의, □□□□□전결 사항) 처리한 사실도 확인되었습니다.

징계대상자의 진술에 따르면 **년 말 물품 선납에 따른 외상 미지급 금액이

###원 상당 남아있었기 때문에 ■■■■, 수선유지비 예산만으로 처리하기 힘든 외상 문제를 해소하고자, **.**.월경 기존의 ◇◇◇◇예산을 진료재료(의료소모품) 예산으로 항목을 변경하여 사용하는 계획을 ◇◇과장과 상의하여 작성했다고 하였으며,

이에 따라 ◇◇과에서는 진료재료 예산 변경에 관한 공문을 ㉠㉠㉠㉠부로 발송한 후 수술기구 등을 진료재료로 구매하였으며, **년 및 **년에도 진료재료 예산이 요구되지 아니한 상태에서 진료재료로 구매한 사실이 확인되었습니다.

※ **.**.~**.**.월까지 진료재료 예산 집행 금액 : #####백만원 상당

5. 징계대상자의 주장

“1”의 징계대상자가 친구인 ㉠업체 대표 ㉠대표로부터 #####원을 입금받은 사실에 대하여 징계대상자는 ㉠대표가 ****년경 사업이 어렵던 시기에 본인이 현금 #####원을 주었는데, 최근에는 자신이 사정이 어려워져 그 돈을 ㉠대표가 갚은 것이라고 하였으며, 이에 대한 차용증은 쓰지 않고, 전액 소지한 현금으로 전달했기 때문에 증거는 없다고 하였습니다.

한편, 징계대상자는 금융거래 내역서를 자진하여 제출한 것은 자신의 일로 ㉠업체가 고발되거나 수사를 받을 경우, 어렵게 사업 해온 친구에게 큰 피해를 줄 수 있어 그런 상황을 막고자 감사에 협조한 것이라고 하며 선처를 구한다고 하였습니다.

“2”의 수술기구 선납(외상)은 잘못된 것이지만 예산은 없고, 진료과에서 원하는 수술기구를 사 주지 않으면 진료를 할 수 없어 어쩔 수 없었으며, 선납 물품의 납품(입고)일은 대장이나 선납 명세서를 모아 관리하지는 않았으나, ▲▲▲에 물건이 있는지 제가 직접 확인하거나, 업체가 납품할 당시 녹취했던 내용을 확인하고 대금을 지급해 주었다고 하였습니다.

6. 결론

"1)"의 징계대상자가 직무관련자인 ㉠업체 대표 ㉡대표로부터 #####원을 수수한 행위는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항, 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무) 및 제9조의2(청렴의무), 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항을 위반한 행위로 판단되며,

"2)"의 징계대상자가 ■■■■ 등 예산 부족을 사유로 ■■■■ 등 선납 물품을 당월 정산하지 아니하고, 물품청구서나 선납 내역도 관리하지 아니한 채, 업체의 대금 지급 요구에 따라 사후 행정 처리하였으며,

1천만원 이상은 분할수의계약 하거나 선납(외상) 대금 지급을 위해 진료재료 예산을 사용하는 등 선납 업무를 부적절하게 처리한 행위는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제10조(경쟁방법)제1항 및 제29조(분할수의계약), 공단 「물품관리시행세칙」 제10조(물품출급을 위한 조치) 및 제11조(검수), 제12조(입고), 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제22조(투명한 회계관리), 「회계규정시행세칙」 제42조(구매예산)을 미준수한 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항, 제22조(투명한 회계관리), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제10조(경쟁방법)제1항 및 제29조(분할수의계약), 「물품관리시행세칙」 제10조(물품출급을 위한 조치), 제11조(검수), 제12조(입고), 「회계규정시행세칙」 제42조(구매예산)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계 대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “중징계(파면)” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

****. **.

감 사 ㉠㉡㉢